

1500428-20.2018.8.26.0569

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS

Comarca: Boituva

Foro: Foro de Boituva

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 18/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

TAINARA CRISTINE DE CAMPOS RINALDI e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS

Vistos.

Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público, o qual, através da denúncia de fls. 51/52, pretendeu a condenação da ré Tainara ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Boituva

Foro de Boituva

2ª Vara

Rua Manoel dos Santos Freire, 161, 18550-000 - Boituva - SP

Telefone: (15) 3263-2161 - E-mail: boituva2@tjsp.jus.br

1500428-20.2018.8.26.0569 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500428-20.2018.8.26.0569

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

TAINARA CRISTINE DE CAMPOS RINALDI e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS

Vistos.

Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público, o qual, através da denúncia de fls. 51/52, pretendeu a condenação da ré Tainara Cristina de Campos Rinaldi, devidamente qualificada nos autos, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

Contudo, em sentença datada de 10/10/2019, foi desclassificada a conduta para condenar a ré como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, a cumprir a pena de advertência acerca dos prejuízos e efeitos deletérios causados pelo consumo de entorpecentes.

Consignado ainda em seu dispositivo, que, se injustificadamente, não cumprisse a medida, seria submetida, sucessivamente, a admoestação verbal e multa, de acordo com a previsão do art. 28, § 6º, da Lei nº 11.343/06.

Ocorre que a ré Tainara não foi mais localizada para o cumprimento da pena lhe aplicada, sendo intimada por Edital.

Não houve recurso por parte do Ministério Público e a sentença foi publicada em cartório no dia 10/10/2019.

Considerando que, até a presente data, já transcorreu mais de 02 (dois) anos, de rigor a a prescrição da pretensão punitiva.

Assim, diante do acima exposto e considerando o mais que dos autos consta, julgo extinta a punibilidade da ré TAINARA CRISTINE DE CAMPOS RINALDI, nos termos do art. 107, inciso IV, c.c. o art. 30, da lei nº 11.343/2006.

P.R.I.C.

Boituva, 18 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA